

0089839-56.2018.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: VANESSA STRENGER

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/09/2022

... Fls.133, 160/161, 223/224 - processo nº 19380/2010 - tráfico de drogas - 23ª Vara Criminal de São Paulo; transitada em 2012 - extinta a punibilidade em 14.06.2018), mas também a confissão espontânea, razão pela qual majoro as penas em 1/6 (um sexto), ficando as penas provisórias em 02 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e 14 dias-multa).

Ressalte-se que, conforme entendimento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0089839-56.2018.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0089839-56.2018.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 6071/2018 - 72º Distrito Policial - Vila Penteado, 737/2018 - 72º Distrito Policial - Vila Penteado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FLAVIO BRITO GOMES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VANESSA STRENGER

Vistos.

FLAVIO BRITO GOMES, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II (tentativa), ambos do Código Penal, no dia 26 de setembro de 2018, por volta das 02h15min, na Avenida Guapira, nº 802, Tucuruvi, neste Município e Comarca de São Paulo/SP, mediante escalada, tentou subtrair, para si, cabos da rede elétrica pelo acesso da caixa de fusíveis do condomínio residencial, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

A denúncia foi recebida (fl. 136).

O réu foi devidamente citado e apresentou resposta acusação (fls. 169 e 172). Após o que o recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 174/175).

Em audiência, foram ouvidas as testemunhas. Por fim, o acusado foi interrogado.

Em sede de debates, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia, vez que evidentes autoria e materialidade.

A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição por insuficiência probatória. Alternativamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão, a redução da pena em grau máximo ou intermediário pela tentativa, fixação do regime aberto ou semiaberto.

É o relatório.
Decido.

A denúncia é procedente.

Versa a denúncia nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, após escalar o muro do imóvel, com a utilização de uma serra, o denunciado FLAVIO passou a subtração dos cabos da rede elétrica pelo acesso da caixa de fusíveis. Todavia, a ação criminosa foi presenciada pela moradora Denia Velloso Pimenta, que percebeu a interrupção do fornecimento de energia em sua residência e acionou a Polícia Militar que imediatamente deslocaram-se até o imóvel, onde surpreenderam o denunciado sobre o muro furtando os cabos elétricos com a utilização de algumas ferramentas (auto de exibição e apreensão de fl. 10).

A materialidade do delito acha-se consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fl. 01) boletim de ocorrência (fls. 08/11), auto de exibição e apreensão e entrega (fls. 12/13 e 14), laudo (fls. 192/196 e 197/200), bem como pelas demais provas orais produzidas nos autos, sendo certa a autoria.

Na primeira fase da persecução penal (fl. 06), o acusado disse que é morador de rua. Em relação aos fatos, aduziu que na madrugada estava em crise de abstinência para consumir a droga crack, afirmando que é usuário desde os dez anos de idade, disse que por conta do vício já foi preso seis vezes praticando crime de furto e na madrugada não foi diferente, sendo que na posse de um arco de serra e duas chaves de boca, subiu o muro de um prédio pequeno e cortou os fios das caixas de energia, e quando estava cortando os fios policiais militares chegaram no local e mandaram descer, ordem esta que cumpriu, sendo abordado e durante a revista pessoal os policiais militares somente encontraram as ferramentas de sua propriedade, confessou que sua intenção era furtar os fios para vender em um ferro velho e comprar droga. Por fim disse que já foi preso seis vezes pela prática de crime de furto.

Ouvido em Juízo, o réu confirmou que não conhecia a vítima e os policiais de data anterior. FLAVIO confessou a subtração. Disse que desligou a luz do local no quadro de energia. Em seguida, subiu ao poste e pretendia subtrair a fiação, mas foi detido antes mesmo de conseguir realizar o furto.

Trata-se de réu confesso, na presença de magistrada e, portanto, sob as garantias constitucionais.

A vítima Denia Velloso Pimenta, ouvida somente na delegacia (fl. 05), disse que é moradora de um dos apartamentos de um prédio construído a partir de uma igreja evangélica, e que nesta madrugada foi surpreendida pela falta de energia seguida de um barulho, e quando foi verificar o que acontecia, deparou-se com alguém mexendo na caixa de energia, mas não podia afirmar quem era, possivelmente algum dos vizinhos chamaram a polícia militar. Deu acesso aos policiais militares as dependências do prédio, mora no local cerca de três anos e meio, e que já invadiram apartamentos do prédio outras vezes.

Os policiais Militares Reginaldo Israel Carvalho e Cesar Augusto Sciuti Pavani,

relataram, na primeira fase da persecução penal, de forma coesa e detalhada, a diligência realizada.

Na Delegacia (fls. 03 e 04), os policiais militares relataram que estavam de serviço na VTR 05317, quando foram solicitados pelo COPOM, para se dirigirem ao local, onde havia ocorrência de furto a residência; lá chegando, surpreenderam o acusado FLAVIO BRITO GOMES serrando as fiações elétricas da caixa de fusíveis do prédio, onde o suspeito foi abordado, revistado e identificado. Próximo ao autor estavam um serrote acompanhado de seis serrinhas, duas chaves de boca e uma fita isolante. Indagaram sobre o que fazia no local, o autor confirmou que realmente estava ali para furtar os fios, e que iria vendê-los para comprar drogas, pois é usuário de crack.

Ouvido em juízo, o policial Reginaldo acrescentou que estavam em patrulhamento quando receberam furto em andamento. No local indicado, se depararam com o réu em cima de um poste. Com ele, encontraram um arco de serra e os fios danificados. Indagaram-no e ele disse que pretendia subtrair os fios de cobre para financiar o uso de drogas. Não conhecia o réu.

O policial César Augusto adicionou se recordar do acusado em cima do muro, mas devido ao tempo não se recorda da ocorrência em detalhes. Ratificou sua versão na Delegacia.

Impõe-se ressaltar, nesta oportunidade, que o policial não está impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado.

Neste sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal que: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais- especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório- reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC 73.518/SP- Rel. Min. CELSO DE MELLO- DJ 18.10.1996- p. 39.846).

Sendo assim, descabe afastar a validade dos depoimentos dos policiais com espreque tão-somente na respectiva condição funcional, já que foram submetidos ao contraditório como qualquer outra testemunha. Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades.

Desta forma, a coligação das provas contidas nos autos - da formação do inquérito policial ao momento de prolação da sentença - encontra-se apta a demonstrar a prática de furto qualificado tentado pelo acusado.

Conforme é possível extrair da prova colhida ao longo da persecução penal, o réu, munido de ferramentas, dirigiu-se ao local, subiu no poste e passou a subtrair os fios da caixa de energia, gerando a interrupção de luz no local.

Em seguida, pessoas viram-no e acionaram a Polícia Militar, que o detiveram ainda no local dos fatos, em plenos atos de subtração.

A narrativa da subtração é corroborada também pela confissão do réu e pelo laudo (fl.194) colacionado, que constatou " danos causados à fiação que era conexa ao imóvel. A mesma apresentava-se em desalinho e os fios seccionados, provavelmente em decorrência da utilização de instrumento desconhecido, atuante à guisa de corte

combinado com esforço muscular."

Afasta-se, pois, qualquer possibilidade concernente à absolvição.

A qualificadora da escalada restou devidamente comprovada pela prova oral colhida e ainda pelo laudo pericial de fls. 192/196. Pelas imagens (fls. 195), o local de subtração do réu era contíguo à altura superior do portão metálico, o qual, segundo a prova técnica, contava com "aproximadamente cinco metros de altura". Nestas circunstâncias, está devidamente configurado o esforço físico incomum para atingir o local da subtração.

Vale ressaltar, ainda, que a consumação do furto se dá com o simples desapossamento da res furtiva, mesmo que por um espaço curto de tempo, com a simples inversão da posse do bem, o que, no entanto, não aconteceu no caso em tela. Ao que consta, o réu foi detido quando ainda estava na parte superior do poste de energia pertencente ao imóvel, não encerrando o iter criminis pretendido.

Observou-se, portanto, que o réu sequer saiu do local e foi detido após o início de suas ações, o que impediu a consumação do delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a autoria do acusado do crime de furto qualificado tentado, razão pela qual a única solução possível para o caso vertente é a condenatória.

Passo, portanto, à dosagem da pena.

Inicialmente, analisando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como comportamento da vítima), tem-se que o acusado ostenta maus antecedentes por condenação transitada em julgado (fls. 160 - processo nº 0018110-19.2008.8.26.0050 - furto qualificado - 6ª Vara Criminal de São Paulo - extinta a punibilidade em 2010; fls. 163 - processo nº 0000714-77.2018.8.26.0535 - furto qualificado - 6ª Vara Criminal de Guarulhos - delito praticado em 23.03.2018, transitado em 26.11.2018; fls. 222 - processo nº 0003779-71.2018 - furto qualificado - 5ª Vara Criminal de São Paulo - fato de 04.05.2018, transitada em 2021), consigne-se que a subtração de bens de dependências de imóvel residencial configura delito que se reveste de muito maior gravidade, pois domicílio requer personalidade mais ousada do agente. A intensidade do dolo é imensamente distinta e superior do que em um furto ocorrido em lugar público ou estabelecimento comercial, inclusive gerando danos e interrupção de luz. Assim, fixo a pena-base em 02 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Em seguida, na segunda fase da dosimetria, coexistem a agravante da reincidência, uma dela específica (fls. 103, 133 - processo nº 52877/2006 - furto qualificado - 1ª Vara Criminal de São Paulo - transitada em 2007 - extinta em 14.06.2018; Fls.133, 160/161, 223/224 - processo nº 19380/2010 - tráfico de drogas - 23ª Vara Criminal de São Paulo; transitada em 2012 - extinta a punibilidade em 14.06.2018), mas também a confissão espontânea, razão pela qual majoro as penas em 1/6 (um sexto), ficando as penas provisórias em 02 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e 14 dias-multa).

Ressalte-se que, conforme entendimento jurisprudencial amplamente difundido e erigido sobre a confusa redação do artigo 67 do Código Penal, no confronto entre agravantes e atenuantes, a circunstância de índole subjetiva deve preponderar sobre a de natureza objetiva (RT 618/355 e 678/399). Assim, em princípio, tem-se que a confissão espontânea apenas possuiria o condão de suavizar o acréscimo aplicável pela reincidência.

Na derradeira etapa, reconhecido o crime na modalidade tentada e, por essa razão, as penas devem ser reduzidas em 1/2 (metade), restando as penas definitivas em 01 ano, 04 meses e 24 dias e pagamento de 07 dias-multa, no valor unitário mínimo atualizado. Opera-se a redução neste quantum uma vez que o acusado já tinha realizado cortes nos fios, conforme comprova a prova técnica, percorrendo relevante parte do percurso do crime.

Em seguida, descabido cogitar-se da substituição da sanção privativa de liberdade por restritivas de direitos em virtude da reincidência e das circunstâncias do crime, que indicam que a substituição é insuficiente (artigo 44, incisos II e III, do Código Penal).

Por derradeiro, diante das circunstâncias judiciais mencionadas, notadamente, os maus antecedentes e a reincidência múltipla e específica, fixo o regime inicial de cumprimento de pena na modalidade inicial semiaberta.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu FLAVIO BRITO GOMES como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II (tentativa), ambos do Código Penal, ambos do Código Penal, às penas de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 07 (sete) dias-multa, no valor unitário mínimo atualizado.

Visto que o réu se encontra solto e em razão da pena aplicada, defiro o recurso em liberdade.

Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão (no regime semiaberto) e a Guia de Execução Definitiva e lance-se seu nome no rol dos culpados, arquivando-se, oportunamente.

Autorizo a destruição dos instrumentos (serrote, serrinhas e fita isolante), se houver. Oficiando-se.

Publicada em audiência.

São Paulo, 22 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA